

国家税务总局楚雄彝族自治州税务局第三稽查局

税务处理决定书

楚税三稽处〔2026〕8号

云南晟执乾商贸有限公司（纳税人识别号：91532329MAEMRQD70T）

我局于2025年8月12日~2026年4月21日对你公司（地址：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇南路罗婺彝寨1号地B区18栋2号）2025年6月16日~2025年7月31日期间的涉税情况进行了检查，违法事实及处理决定如下：

一、违法事实

经查明，你公司存在以下违法事实：

（一）为他人开具与实际经营业务情况不符的增值税电子专用发票23份，金额合计5,613,290.24元，税额合计729,727.76元，价税合计6,343,018.00元。具体情况如下：

1. 发票票种核定情况

你公司于2025年6月16日通过电子税务局登记为增值税一般纳税人并进行发票票种核定，核定的发票种类为数电票，系统赋额495万元。

2. 发票开具情况

你公司2025年6月向其下游4家受票企业开具增值税电子专用发票共23份，具体为：

（1）2025年6月18日向北京聚枫元齐科技有限公司开具14份增值税电子专用发票（发票号码：25532000000074509483、2553

2000000074528573、25532000000074509497、25532000000074499558、25532000000074546856、25532000000074479809、2553200000074546844、25532000000074538397、25532000000074546821、25532000000074538363、25532000000074469942、25532000000074538380、25532000000074509501、25532000000074499543), 货物名称: *有色金属冶炼压延品*铝锭, 税率: 13%, 金额合计 3,628,318.56 元, 税额合计 471,681.44 元, 价税合计 4,100,000.00 元。

(2) 2025 年 6 月 23 日向青岛若恒商贸有限公司开具 5 份增值税电子专用发票 (发票号码: 25532000000078429274、2553200000078500343、25532000000078457896、25532000000078474759、25532000000078438658), 货物名称: *有色金属冶炼压延品*锌锭, 税率: 13%, 金额合计 972,095.57 元, 税额合计 126,372.43 元, 价税合计 1,098,468.00 元。

(3) 2025 年 6 月 24 日向青岛逸诺商贸有限公司开具 2 份增值税电子专用发票 (发票号码: 25532000000079245510、2553200000079245517), 货物名称: *有色金属冶炼压延品*锌, 税率: 13%, 金额合计 504,292.04 元, 税额合计 65,557.96 元, 价税合计 569,850.00 元。

(4) 2025 年 6 月 24 日向青岛益理枫商贸有限公司开具 2 份增值税电子专用发票 (发票号码: 25532000000079219473、2553200000079237267), 货物名称: *建设用卵石、碎石*建设用卵石、碎石, 税率: 13%, 金额合计 508,584.07 元, 税额合计 66,115.93 元, 价税合计 574,700.00 元。

3. 发票取得情况

经查询金三系统，你公司成立以来，从未取得过增值税发票，取得发票情况与开具发票情况不匹配。

4. 资金流情况

在检查过程中，你公司未按检查组要求在限期内向检查人员提供开具的 23 份增值税专用发票相关货物交易的资金往来明细。你公司法定代表人刘智建表示是在被诱导的情况下注册成立你公司，不清楚你公司是否开立了对公账户，其个人账户与你公司下游四家企业从未有过资金往来。通过查询金三系统，你公司未进行银行账户备案，你公司开具的 23 份增值税专用发票的票面信息中也未注明对公账户信息。检查人员通过资金网络查控平台查询，未查询到你公司存在对公账户信息，其法定代表人刘智建的个人银行账户交易信息中，也未发现与你公司 4 家下游企业存在资金往来记录。

5. 货物流情况

在检查过程中，你公司未按检查组要求在限期内向检查人员提供开具的 23 份增值税专用发票相关货物流证据资料。你公司法定代表人刘智建表示是在被诱导的情况下注册成立你公司，对公司的经营状况及发票开具等情况并不清楚，无法提供相关货物流证据资料。

6. 生产经营真实性核查情况

你公司登记的注册地址、生产经营地址均为云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇南路罗婺彝寨 1 号地 B 区 18 栋 2 号，根据你公司办理注册登记时留存的信息，该经营场所为租赁取得。检查人员对上述地址进行了实地核查，该地址为一处商铺，检查人员实地核查时空置状态。其后，检查人员对该商铺的实际管理方云南德瑞

物业服务有限责任公司武定分公司进行核查，该物业公司提供了情况说明并证实 2025 年初以来，该商铺一直处于空置状态，从未出租或出借给云南晟执乾商贸有限公司及其他公司、个人使用，属于虚假的生产经营地址。

7. 下游受票企业协查情况

检查人员于 2025 年 9 月 3 日通过异地协作平台协查系统向你公司下游 4 家受票企业相关的北京市税务局第四稽查局、青岛市税务局第二稽查局发出 4 份《税收违法案件协查函》。通过协查，证实你公司开具的 23 份增值税专用发票，下游 4 家受票企业均未认证抵扣，且下游 4 家受票企业在你公司 2025 年 6 月开具发票后均已在短时间内注销或实质性走逃，具体情况如下：

（1）北京聚枫元齐科技有限公司

经北京市税务局第四稽查局核查，北京聚枫元齐科技有限公司成立于 2023 年 11 月 12 日，云南晟执乾商贸有限公司 2025 年 6 月 18 日向该企业开具的 14 份增值税专用发票未认证抵扣，该企业于 2025 年 6 月 21 日被主管税务机关核准注销。通过协查，未取得该企业与云南晟执乾商贸有限公司货物交易的资金流、货物流等相关证据。

（2）青岛若恒商贸有限公司

经青岛市税务局第二稽查局核查，青岛若恒商贸有限公司成立于 2025 年 5 月 9 日，法定代表人、财务负责人、办税人均均为潘永飞。该企业进项发票中无运输、物流发票，云南晟执乾商贸有限公司 2025 年 6 月 23 日向该企业开具的 5 份增值税专用发票未认证抵扣。青岛市税务局第二稽查局检查组多次拨打潘永飞电话均无人接

听，在注册登记地址也未找到该企业。通过协查，未取得该企业与云南晟执乾商贸有限公司货物交易的资金流、货物流等相关证据。

（3）青岛逸诺商贸有限公司

经青岛市税务局第二稽查局核查，青岛逸诺商贸有限公司成立于2025年5月9日，法定代表人、财务负责人、办税人均均为储莫亮。云南晟执乾商贸有限公司2025年6月24日向该企业开具的2份增值税专用发票未认证抵扣。青岛市税务局第二稽查局检查组多次拨打储莫亮电话均无法接通，在注册登记地址也并未找到该企业，且该企业自成立以来从未登记过银行账户信息，未申领或开具过发票，未报送过财务报表。通过协查，未取得该企业与云南晟执乾商贸有限公司货物交易的资金流、货物流等相关证据。

（4）青岛益理枫商贸有限公司

经青岛市税务局第二稽查局核查，青岛益理枫商贸有限公司成立于2025年5月13日，法定代表人为储莫亮，财务负责人、办税人为黎杨。云南晟执乾商贸有限公司2025年6月24日向该企业开具的2份增值税专用发票未认证抵扣，2份发票货物名称为建设用卵石、碎石，但该企业对外销售开具的发票货物名称中并无建设用卵石、碎石及其相关产品，进销背离。青岛市税务局第二稽查局检查组多次拨打储莫亮、黎杨电话均无人接听，在注册登记地址也并未找到该企业。该企业自成立以来，仅在2025年5月税款所属期进行增值税零申报，未申报过其他税（费）种，之后再无申报记录。通过协查，未取得该企业与云南晟执乾商贸有限公司货物交易的资金流、货物流等相关证据。

8. 征管信息相关情况

经查询金三系统，你公司办理工商注册登记及税务登记时，登记的法定代表人、股东、财务负责人、办税人等人员均为刘智建本人。经检查核实，你公司未设置账簿，未开设对公账户，未报送过财务报表，未进行过纳税申报，无实际经营能力，无正常业务经营。

9. 其他核查情况

根据刘智建提供的情况说明及相关证据：在 2025 年，因有资金需求，刘智建通过微信结识了自称可以帮助其办理贷款的人员阿祖（微信名：收手吧！阿祖，微信号：Chenhao1988-123）、小陈（此人有两个微信号，一个为微信名：巅峰，微信号：Q502272257，另一个为微信名：小陈，微信号：wxid-7wrn9stbd5xr22）。在阿祖、小陈等人的引导下，刘智建通过微信向他们指定人员（微信名“靠谱”）转账了办理贷款手续费 1200.00 元，并将身份证等个人信息提供给了这些人员，这些人员用办理企业贷的名义诱导刘智建协助注册了云南晟执乾商贸有限公司，并按照他们要求提供了你公司电子税务局账号、密码，公司注册成立后，电子税务局账号、密码是由阿祖、小陈等人操作，刘智建本人对公司的发票开具情况不清楚。

综上所述，你公司在无正常经营场所、无实际经营能力，无正常业务经营，没有实际业务的情况下，为他人开具与实际经营业务情况不符的增值税电子专用发票属于虚开发票违法行为。

政策法规依据：《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条第二款第一项“任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票”；《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十四条“填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务

一律不准开具发票”、第二十九条第一项“《办法》第二十一条所称与实际经营业务情况不符是指具有下列行为之一的：（一）未购销商品、未提供或者接受服务、未从事其他经营活动，而开具或取得发票”。

（二）应缴少缴增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

2025年6月，你公司虚开增值税电子专用发票23份，金额合计5,613,290.24元，税额合计729,727.76元，价税合计6,343,018.00元。未就其虚开金额申报并缴纳增值税，应按照其虚开金额补缴增值税729,727.76元，补缴与增值税同时缴纳的城市维护建设税36,486.39元、教育费附加21,891.83元、地方教育附加14,594.56元。

政策法规依据：《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条“在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务（以下简称劳务），销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税”；《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》（国家税务总局公告2012年第33号）“纳税人虚开增值税专用发票，未就其虚开金额申报并缴纳增值税的，应按照其虚开金额补缴增值税；已就其虚开金额申报并缴纳增值税的，不再按照其虚开金额补缴增值税。税务机关对纳税人虚开增值税专用发票的行为，应按《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国发票管理办法》的

有关规定给予处罚。纳税人取得虚开的增值税专用发票，不得作为增值税合法有效的扣税凭证抵扣其进项税额”；《中华人民共和国城市维护建设税法》第一条“在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和個人，为城市维护建设税的纳税人，应当依照本法规定缴纳城市维护建设税”、第七条“城市维护建设税的纳税义务发生时间与增值税、消费税的纳税义务发生时间一致，分别与增值税、消费税同时缴纳”；《征收教育费附加的暂行规定》第三条“教育费附加，以各单位和个人实际缴纳的增值税、消费税的税额为计征依据，教育费附加率为3%，分别与增值税、消费税同时缴纳”；《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综〔2010〕98号）第二条“地方教育附加征收标准统一为单位和个人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人）实际缴纳的增值税、消费税税额的2%”。

二、处理决定及依据

（一）根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条“纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金”及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十五条“税收征管法第三十二条规定的加收滞纳金的起止时间，为法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的税款缴纳期限届满次日起至纳税人、扣缴义务人实际缴纳或者解缴税款之日止”之规定，责成你公司限期缴纳应

缴未缴的增值税 729,727.76 元、城市维护建设税 36,486.39 元，并从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

(二) 根据《征收教育费附加的暂行规定》第三条“教育费附加，以各单位和个人实际缴纳的增值税、消费税的税额为计征依据，教育费附加率为 3%，分别与增值税、消费税同时缴纳”；《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》(财综〔2010〕98 号)第二条“地方教育附加征收标准统一为单位和个人(包括外商投资企业、外国企业及外籍个人)实际缴纳的增值税、消费税税额的 2%”之规定，责成你公司限期缴纳随增值税附征应缴未缴的教育费附加 21,891.83 元、地方教育附加 14,594.56 元。

限你公司自收到本决定书之日起 15 日内到国家税务总局武定县税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库，并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的，将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。

你公司若同我局在纳税上有争议，必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金，或者提供相应的担保，然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局云南省税务局申请行政复议。

二〇一六年五月九日

